

Lektion 3: Existenzgründung & Unternehmensrechtsformen

Von der Geschäftsidee zur passenden Rechtsform

Wirtschaftsfachwirt — 1.3 Betriebswirtschaftliche Grundlagen · © Can Siebert · 2026

Worum geht es in dieser Lektion?

Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit sind viele Aufgaben zu bewältigen: die Geschäftsidee ausarbeiten, Stärken und Schwächen analysieren, einen überzeugenden Businessplan erstellen und die notwendigen Formalitäten erledigen. Zu den folgenreichsten Entscheidungen gehört die Wahl der **Rechtsform**, denn mit ihr sind langfristige rechtliche, steuerliche, finanzielle und persönliche Konsequenzen verbunden. In dieser Lektion lernen Sie die *Gründungsphasen* und *Voraussetzungen* der Existenzgründung kennen, erarbeiten die *Bestandteile des Businessplans* und vergleichen die wichtigsten *Rechtsformen* anhand von Haftung, Geschäftsführung, Vertretung, Kapital, Gewinnverteilung, Firma und Publizität — ein Dauerbrenner in der IHK-Prüfung. *Hinweis: Der Auszug aus dem BWL-Textband wird nachgereicht.*

Inhaltsverzeichnis

1	Gründungsphasen	1
2	Voraussetzungen der Existenzgründung	2
2.1	Persönliche Ausgangslage	2
2.2	Fachliche und kaufmännische Qualifikation	2
2.3	Finanzielle Basis	2
2.4	Tragfähige Geschäftsidee	2
3	Der Businessplan	3
3.1	Begriff, Funktionen und Adressaten	3
3.2	Bestandteile des Businessplans	3
3.3	Fördermöglichkeiten (Überblick)	3
4	Rechtsformen im Überblick	4
4.1	Einzelunternehmen	4
4.2	Personengesellschaften	4
4.3	Kapitalgesellschaften	5
4.4	Mischformen und Genossenschaft	5
5	Rechtsformen im Vergleich	6
5.1	Einzelunternehmen und Personengesellschaften	6
5.2	Kapitalgesellschaften und Mischform	6
5.3	Firma und Firmengrundsätze	7
5.4	Entscheidungskriterien der Rechtsformwahl	7

6 Formeln & Rechenbeispiele	7
6.1 Kapitalbedarfsrechnung	7
6.2 Gewinnverteilung bei OHG und KG (gesetzliche Regelung)	8
6.3 UG (haftungsbeschränkt): gesetzliche Rücklage	8

1 Gründungsphasen

Die Gründung eines Unternehmens verläuft idealtypisch in mehreren Phasen. Am Anfang steht die **Geschäftsidee** — der Auslöser des gesamten Prozesses:

1. **Geschäftsidee:** Eine Marktlücke, ein neues Produkt oder eine bessere Problemlösung wird erkannt. Die Idee muss ein Kundenproblem lösen und sich von bestehenden Angeboten abheben.
2. **Orientierungsphase:** Erste Informationsbeschaffung und Selbstprüfung — Passt die Gründung zu meiner Lebenssituation? Grobe Einschätzung von Markt, Wettbewerb und eigenem Können (u. a. Stärken-Schwächen-Analyse); Beratungsangebote (IHK, Gründungsberatung) nutzen.
3. **Planungs- und Konzeptionsphase:** Aus der Idee wird ein Konzept — der *Businessplan* entsteht: Marktanalyse, Standort, Marketing, Rechtsformwahl, Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplanung, Gespräche mit Kapitalgebern.
4. **Umsetzungs- und Startphase:** Gründungsformalitäten (Gewerbeanmeldung, ggf. Handelsregistereintrag, Finanzamt, Kammern, Berufsgenossenschaft), Aufbau von Betrieb, Personal und Vertrieb, Markteintritt.
5. **Festigungsphase (Konsolidierung):** Das junge Unternehmen etabliert sich am Markt — Kundenstamm ausbauen, Liquidität sichern, Prozesse professionalisieren, Soll-Ist-Kontrolle gegen den Businessplan, ggf. nachsteuern und wachsen.

Eselsbrücke

G-O-K-U-F: Geschäftsidee → Orientierung → Konzeption → Umsetzung → Festigung. („Gute Organisation kann Unternehmen festigen.“)

Beispiel

Das Gründungsgeschehen in Deutschland schwankt mit der Konjunktur und dem Arbeitsmarkt: Der *Hochpunkt 2004* bei den Existenzgründungen wird u. a. mit den arbeitsmarktpolitischen Anreizen der „Hartz-Gesetze“ erklärt (Gründung aus der Arbeitslosigkeit), der *Tiefpunkt 2015* mit der guten Arbeitsmarktlage, dem Fachkräftemangel und der demografischen Entwicklung — wer eine sichere Anstellung findet, gründet seltener (vgl. Übungsband, Übung 45).

2 Voraussetzungen der Existenzgründung

Nicht jede Person und nicht jede Idee eignet sich für eine Gründung. Vor dem Start sind vier Bereiche kritisch zu prüfen:

2.1 Persönliche Ausgangslage

- Fähigkeit, sich selbst Ziele zu setzen und diese konsequent zu verfolgen;
- Mut zum Risiko und Fähigkeit, mit Rückschlägen fertig zu werden (Belastbarkeit);
- Rückhalt der Familie und Bereitschaft zu hohem zeitlichen Einsatz;

- Disziplin im Umgang mit Geld und Bereitschaft zu finanziellen Einschränkungen in der Anfangsphase; Gesundheit und Eigenmotivation.

2.2 Fachliche und kaufmännische Qualifikation

- **Fachliche Kompetenz:** Ausbildung und Berufserfahrung passen zum Gründungsvorhaben; Branchenkenntnis (Entwicklung, Kunden, Wettbewerber); Bereitschaft, fachliche Defizite auszugleichen; Umgang mit branchenspezifischer EDV.
- **Kaufmännisch-unternehmerische Kompetenz:** Kenntnisse in Kalkulation, Buchführung, Steuern, Recht und Vertrieb; selbstbewusstes und kontaktfreudiges Auftreten; Fähigkeit zu delegieren und anderen zu vertrauen; Kreativität, um das Unternehmen voranzubringen.

2.3 Finanzielle Basis

Ausreichendes **Eigenkapital** (Faustregel: mindestens 15–20 % des Kapitalbedarfs), realistische Einschätzung des **Kapitalbedarfs** (Investitionen, Anlaufkosten, private Lebenshaltung in der Startphase) sowie Zugang zu **Fremdkapital** und Sicherheiten. Häufigste Ursache des Scheiterns junger Unternehmen sind Finanzierungsmängel und unzureichende Planung.

2.4 Tragfähige Geschäftsidee

Die Idee muss einen *Kundennutzen* stiften, sich vom Wettbewerb *abgrenzen* (Alleinstellungsmerkmal, USP) und auf einem ausreichend großen, erreichbaren *Markt* umsetzbar sein.

• Merksatz

Die IHK-Prüfung fragt die Voraussetzungen gern in drei Gruppen ab: **persönliche Voraussetzungen**, **fachliche Kompetenz** und **unternehmerische (kaufmännische) Kompetenz** — nennen Sie je drei bis vier konkrete Punkte (vgl. Übungsband, Übung 49).

3 Der Businessplan

3.1 Begriff, Funktionen und Adressaten

Der **Businessplan** (Geschäftsplan) ist die *schriftliche* Ausarbeitung zur Darlegung der *Geschäftsidee*, ihrer Realisierung und der daraus resultierenden Ergebnisse. Er erfüllt drei Funktionen:

- **Nach außen:** Er richtet sich v. a. an die *Geldgeber* (Banken, Förderinstitute, Beteiligungsgeber) und zukünftige Geschäftspartner — ohne überzeugenden Businessplan keine Finanzierung.
- **Nach innen (Planung):** Er zwingt den Existenzgründer, die Geschäftsidee *planmäßig* zu durchdenken — Schwachstellen werden früh sichtbar.
- **Nach innen (Steuerung):** Er dient als *Führungsgrundlage* für Mitarbeiter und Gremien im zu gründenden Unternehmen und später als Maßstab für Soll-Ist-Vergleiche.

3.2 Bestandteile des Businessplans

1. **Executive Summary:** Kurzzusammenfassung des gesamten Plans auf 1–2 Seiten — wird zuerst gelesen und entscheidet oft über das Weiterlesen.
2. **Geschäftsmodell/Geschäftsidee:** Zweck des Vorhabens, Besonderheit der Geschäftsidee, Art des Angebots (Produkt/Dienstleistung), Kundennutzen, Unternehmensziele; Gründerprofil (Qualifikation des Gründungsteams).

3. **Markt und Wettbewerb:** Markt- und Branchenanalyse (Marktgröße, -wachstum, Zielgruppen), Wettbewerbsanalyse (Stärken/Schwächen der Konkurrenz), Standortanalyse.
4. **Marketing und Vertrieb:** Marketing-Mix — Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik; geplante Absatzwege.
5. **Organisation und Rechtsform:** Aufbauorganisation, Personalplanung, gewählte Rechtsform mit Begründung.
6. **Finanzplanung und Kapitalbedarf:** Kalkulation des *Kapitalbedarfs*, *Investitionsplan*, *Finanzierungsplan* (Eigen-/Fremdkapital, Fördermittel), *Liquiditätsplan*, *Umsatzschätzung und Ertragsvorschau* (Rentabilitätsplanung).
7. **Chancen und Risiken:** realistische Szenarien (Best/Worst Case) und Gegenmaßnahmen.

Eselsbrücke

Die Kernbestandteile als Kette: „**Erst GeMMOF-C prüfen!**“ — Executive Summary, Geschäftsmodell, Markt/Wettbewerb, Marketing, Organisation/Rechtsform, Finanzplanung, Chancen/Risiken.

3.3 Fördermöglichkeiten (Überblick)

- **KfW-Förderung:** zinsgünstige Gründerkredite der staatlichen KfW-Bank (z. B. ERP-Gründerkredit „StartGeld“ bis 125.000 €), beantragt über die Hausbank (Hausbankprinzip); die KfW übernimmt dabei einen großen Teil des Kreditrisikos.
- **Gründungszuschuss:** Zuschuss der *Agentur für Arbeit* für Gründungen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I (Ermessensleistung; ALG-I-Betrag plus Pauschale zur sozialen Absicherung, Tragfähigkeitsbescheinigung z. B. der IHK erforderlich).
- Daneben: Bürgschaftsbanken (Sicherheiten), Landesförderprogramme, Beratungsförderung und Beteiligungskapital.

4 Rechtsformen im Überblick

Gründer müssen aus der Vielzahl möglicher Rechtsformen eine bestimmte Form wählen. Da mit dieser Entscheidung langfristige rechtliche, steuerliche, finanzielle und persönliche Konsequenzen verbunden sind, ist besondere Sorgfalt geboten. Grundsystematik:

- **Einzelunternehmen** — eine Person trägt Chancen und Risiken allein.
- **Personengesellschaften** (GbR, OHG, KG, PartG) — die Gesellschafter stehen im Vordergrund; mindestens ein Gesellschafter haftet unbeschränkt; keine juristischen Personen; kein gesetzliches Mindestkapital; Gewinne unterliegen der *Einkommensteuer der Gesellschafter* (nicht der Gesellschaft).
- **Kapitalgesellschaften** (GmbH, UG haftungsbeschränkt, AG) — *juristische Personen*; das Kapital steht im Vordergrund; Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt; gesetzliches Mindestkapital; körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig; Publizitätspflichten.
- **Mischformen/Kombinationen** (v. a. GmbH & Co. KG) — verbinden Elemente beider Welten.
- **Genossenschaft (eG)** — Förderung der Mitglieder als Zweck.

4.1 Einzelunternehmen

Der Inhaber führt das Unternehmen allein, trifft alle Entscheidungen selbst, erhält den gesamten Gewinn — haftet aber **unbeschränkt mit Betriebs- und Privatvermögen**. Es gibt kein Mindestkapital.

Der *Kaufmann* wird ins Handelsregister (Abteilung A) eingetragen und firmiert als „e. K.“ (eingetragener Kaufmann/eingetragene Kauffrau); Kleingewerbetreibende können, müssen aber nicht eingetragen werden. Die Gründung ist einfach und kostengünstig (Gewerbeanmeldung genügt) — deshalb ist das Einzelunternehmen die häufigste Rechtsform in Deutschland.

4.2 Personengesellschaften

- **GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, §§ 705 ff. BGB):** einfachste Form; Zusammenschluss von mindestens zwei Personen zu einem gemeinsamen Zweck; formfreier Gesellschaftsvertrag; kein Handelsregistereintrag (seit 2024 freiwillige Eintragung als „eGbR“ ins Gesellschaftsregister möglich); alle Gesellschafter haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch; Geschäftsführung und Vertretung grundsätzlich *gemeinschaftlich*; kein Handelsgewerbe — sonst wird sie automatisch zur OHG.
- **OHG (Offene Handelsgesellschaft, §§ 105 ff. HGB):** GbR-Grundmodell für den Betrieb eines *Handelsgewerbes*; Eintragung ins Handelsregister A; formfreier Gesellschaftsvertrag; alle Gesellschafter haften **unbeschränkt, unmittelbar und gesamtschuldnerisch**; jeder Gesellschafter ist zur *Einzelgeschäftsführung* (gewöhnliche Geschäfte) und *Einzelvertretung* berechtigt; hohe Kreditwürdigkeit durch persönliche Haftung.
- **KG (Kommanditgesellschaft, §§ 161 ff. HGB):** zwei Gesellschaftergruppen: der **Komplementär** haftet unbeschränkt und führt allein Geschäfte und Vertretung; der **Kommanditist** haftet nur bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen *Haftsumme (Einlage)*, ist von Geschäftsführung und Vertretung ausgeschlossen, hat aber Kontrollrechte und ein Widerspruchsrecht bei außergewöhnlichen Geschäften. Geeignet, um Kapitalgeber zu beteiligen, ohne Führungsrechte abzugeben.
- **PartG (Partnerschaftsgesellschaft):** Personengesellschaft speziell für *Freie Berufe* (z. B. Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Architekten); Eintragung ins *Partnerschaftsregister*; als **PartG mbB** kann die Haftung für berufliche Fehler auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt werden (Berufshaftpflicht erforderlich).

Gewinnverteilung bei OHG und KG

Vorrangig gilt der **Gesellschaftsvertrag**. Fehlt eine Regelung, verteilt das Gesetz seit der Handelsrechtsreform (MoPeG, 1.1.2024) den Gewinn im *Verhältnis der Beteiligungen*; nach alter, in vielen Lehrbüchern noch dargestellter Rechtslage: 4 % Vorabverzinsung auf den Kapitalanteil, Rest nach Köpfen (OHG) bzw. in angemessenem Verhältnis (KG). In der Prüfung zählt: *Vertrag vor Gesetz!*

4.3 Kapitalgesellschaften

- **GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung):** juristische Person; für Verbindlichkeiten steht nur das *Gesellschaftsvermögen* zur Verfügung; **Stammkapital mindestens 25.000 €** (bei Bargründung müssen zur Anmeldung mindestens 12.500 € eingezahlt sein); auch *Sacheinlagen* möglich; notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag; Eintragung ins Handelsregister B (*konstitutiv* — erst mit Eintragung entsteht die GmbH). Organe: **Geschäftsführer** (auch Fremdgeschäftsführer möglich), **Gesellschafterversammlung** (oberstes Willensbildungs- und Kontrollorgan), bei mehr als 500 Arbeitnehmern zusätzlich ein **Aufsichtsrat**. Gewinnverteilung im Verhältnis der Geschäftsanteile (Einlagen), wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anderes regelt.
- **UG (haftungsbeschränkt), § 5a GmbHG:** „Mini-GmbH“ bzw. Einstiegsvariante der GmbH; Gründung ab **1 € Stammkapital**; Sacheinlagen bei der Gründung unzulässig (Volleinzahlung in bar); Pflicht zur *gesetzlichen Rücklage*: 25 % des Jahresüberschusses sind zurückzulegen, bis 25.000 € erreicht sind (dann Umfirmierung in GmbH möglich); Rechtsformzusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ muss vollständig geführt werden.

- **AG (Aktiengesellschaft):** juristische Person; **Grundkapital mindestens 50.000 €**, zerlegt in Aktien; notariell beurkundete Satzung; geeignet zur Beschaffung großer Kapitalbeträge über die Börse. Drei Organe: **Vorstand** (eine oder mehrere Personen — leitet die Gesellschaft eigenverantwortlich, Geschäftsführung und Vertretung), **Aufsichtsrat** (mindestens drei Mitglieder — bestellt, überwacht und berät den Vorstand: Kontrollorgan), **Hauptversammlung** (Aktionäre — beschließendes Organ: Gewinnverwendung, Entlastung, Satzungsänderungen). Gewinnverteilung als *Dividende* je Aktie.

Eselsbrücke

Organe der AG: **V-A-H** — **V**orstand führt, **A**ufsichtsrat überwacht, **H**auptversammlung beschließt. Kapitalzahlen: **GmbH 25.000, davon halb (12.500) einzahlen, AG doppelt (50.000), UG ab 1 €, aber 25 % Rücklage.**

4.4 Mischformen und Genossenschaft

- **GmbH & Co. KG:** eine KG, deren einziger Komplementär eine GmbH ist. Ergebnis: Personengesellschaft mit *faktisch beschränkter Haftung* — unbeschränkt haftet nur die GmbH, und diese wiederum nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen; die natürlichen Personen sind Kommanditisten. Kombiniert steuerliche und organisatorische Vorteile der Personengesellschaft mit der Haftungsbeschränkung der Kapitalgesellschaft; verbreitet im Mittelstand. (Analog möglich: AG & Co. KG, UG & Co. KG.)
- **Genossenschaft (eG):** Zweck ist die *Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder* (Förderprinzip) — z. B. Einkaufs-, Wohnungs-, Winzer- oder Kreditgenossenschaften. Mindestens **drei Mitglieder**; Eintragung ins *Genossenschaftsregister*; Haftung auf das Genossenschaftsvermögen beschränkt (Nachschusspflicht kann die Satzung regeln); Organe: Vorstand, Aufsichtsrat, Generalversammlung (*ein Mitglied = eine Stimme*, unabhängig von der Kapitalbeteiligung); Pflichtmitgliedschaft in einem Prüfungsverband.

5 Rechtsformen im Vergleich

5.1 Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Kriterium	Einzelunt. (e. K.)	GbR	OHG	KG
Haftung	unbeschränkt (Privat- u. Betriebsvermögen)	alle unbeschränkt, gesamtschuldnerisch	alle unbeschränkt, unmittelbar, gesamtschuldnerisch	Komplementär unbeschränkt; Kommanditist nur Einlage (Haftsumme)
Geschäftsführung	Inhaber allein	alle gemeinschaftlich	jeder Gesellschafter einzeln (gewöhnl. Geschäfte)	nur Komplementäre; Kommanditist ausgeschlossen
Vertretung	Inhaber	grundsätzlich gemeinschaftlich	jeder Gesellschafter einzeln	nur Komplementäre
Mindestkapital	keines	keines	keines	keines
Gewinnverteilung	Inhaber allein	nach Köpfen (falls kein Vertrag)	Vertrag; sonst gesetzl. Verteilungsregel	Vertrag; sonst angemessenes Verhältnis
Firma/Register	HR A, Zusatz „e. K.“	kein HR (eGmbH: Gesellschaftsregister)	HR A, Zusatz „OHG“	HR A, Zusatz „KG“

5.2 Kapitalgesellschaften und Mischform

Kriterium	GmbH	UG (haftungsbeschr.)	AG	GmbH & Co. KG
Haftung	Gesellschaftsvermögen	Gesellschaftsvermögen	Gesellschaftsvermögen	GmbH als Komplementärin; Kommanditisten: Einlage
Geschäftsführung	Geschäftsführer (auch fremd)	Geschäftsführer	Vorstand (eigenverantwortlich)	Geschäftsführer der Komplementär-GmbH
Vertretung	Geschäftsführer	Geschäftsführer	Vorstand	Komplementär-GmbH (vertreten durch GF)
Mindestkapital	25.000 € Stammkapital (12.500 € eingez.)	ab 1 €; 25 % Rücklagepflicht	50.000 € Grundkapital	kein Mindestkapital der KG; GmbH: 25.000 €
Gewinnverteilung	nach Geschäftsanteilen	nach Geschäftsanteilen (nach Rücklage)	Dividende je Aktie	laut Gesellschaftsvertrag
Firma/Register	HR B, Zusatz „GmbH“	HR B, Zusatz „UG (haftungsbeschränkt)“	HR B, Zusatz „AG“	HR A (KG) + HR B (GmbH)
Publizität	Jahresabschluss offenlegen	Jahresabschluss offenlegen	Jahresabschluss offenlegen; börsennotiert: erweitert	Offenlegung wie Kapitalges. (Kap-CoRiLiG)

Publizität

Kapitalgesellschaften (und die GmbH & Co. KG ohne natürliche Person als Vollhafter) müssen ihren *Jahresabschluss offenlegen* (Unternehmensregister); Umfang nach Größenklassen. **Einzelkaufleute und Personengesellschaften** mit natürlichem Vollhafter trifft diese Publizitätspflicht grundsätzlich nicht (Ausnahme: sehr große Unternehmen nach dem Publizitätsgesetz). Das *Handelsregister* selbst ist für alle einsehbar (Firmenöffentlichkeit): Abteilung A für Einzelkaufleute und Personengesellschaften, Abteilung B für Kapitalgesellschaften.

5.3 Firma und Firmengrundsätze

Die **Firma** ist der *Name* des Kaufmanns, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt (§ 17 HGB) — nicht das Gebäude! Zulässig sind Personen-, Sach-, Fantasie- und Mischfirmen. Firmengrundsätze:

- **Firmenwahrheit/-klarheit:** keine irreführenden Angaben;
- **Firmenunterscheidbarkeit:** deutliche Unterscheidung von anderen Firmen am selben Ort;
- **Rechtsformzusatz:** e. K., OHG, KG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG, eG usw. muss enthalten sein;
- **Firmenbeständigkeit:** Fortführung bei Inhaberwechsel möglich;
- **Firmenöffentlichkeit:** Eintragung ins Handelsregister.

Beispiel

Ein Kochstudio soll als OHG gegründet werden (vgl. Übungsband, Übung 53). Zulässig ist „Kompass Kreativ-Kochstudio OHG“ — der Rechtsformzusatz ist korrekt. Unzulässig sind „Veggie-Kochstudio OGH“ (falscher Zusatz „OGH“) und „Haute Cuisine Gesellschaft“ (kein eindeutiger Rechtsformzusatz, irreführend). Für die Gründung genügen ein *formfreier Gesellschaftsvertrag* und die *Eintragung ins Handelsregister*; dazu kommen Gewerbeamt und Finanzamt.

5.4 Entscheidungskriterien der Rechtsformwahl

Bei der Fallfrage „Welche Rechtsform passt?“ prüfen Sie systematisch:

1. **Haftung:** Wie viel persönliches Risiko können und wollen die Gründer tragen? (riskantes Geschäft → Haftungsbeschränkung)
2. **Leitung:** Wer soll Geschäftsführung und Vertretung ausüben — alle, einzelne, Externe?
3. **Kapital:** Wie hoch ist der Kapitalbedarf, welches Mindestkapital ist aufbringbar, sollen Kapitalgeber ohne Mitsprache beteiligt werden (KG!)?
4. **Gewinn und Steuern:** Gewinnverteilung, Einkommensteuer (Personengesellschaften) vs. Körperschaftsteuer (Kapitalgesellschaften).
5. **Aufwand und Publizität:** Gründungskosten (Notar, Register), Buchführungs- und Offenlegungspflichten, Image/Kreditwürdigkeit.

6 Formeln & Rechenbeispiele

6.1 Kapitalbedarfsrechnung

Der Kapitalbedarf wird als einfaches *Additionsschema* ermittelt — erst danach zeigt sich, wie viel Fremdkapital fehlt:

$$\text{Kapitalbedarf} = \text{Investitionen} + \text{Gründungskosten} + \text{Anlaufkosten} + \text{private Lebenshaltung}$$

$$\text{Fremdkapitalbedarf} = \text{Kapitalbedarf} - \text{Eigenkapital}$$

Zahlenbeispiel: Kapitalbedarf einer Ladengründung

Position	Betrag
Investitionen (Ladeneinrichtung, Maschinen)	60.000 €
+ Warenerstausstattung	20.000 €
+ Gründungskosten (Notar, Register, Beratung)	3.000 €
+ Anlaufkosten (6 Monate Miete, Personal, Werbung)	15.000 €
+ private Lebenshaltung (6 Monate)	12.000 €
= Kapitalbedarf	110.000 €
– Eigenkapital	22.000 €
= Fremdkapitalbedarf	88.000 €

Rechenweg: Schritt 1: alle Positionen addieren (110.000 €). Schritt 2: Eigenkapital abziehen (110.000 – 22.000 = 88.000 € Fremdkapitalbedarf). Schritt 3: Eigenkapitalquote prüfen: 22.000 ÷ 110.000 = 20 % — die Faustregel (15–20 %) ist erfüllt.

6.2 Gewinnverteilung bei OHG und KG (gesetzliche Regelung)

Es gilt *Vertrag vor Gesetz*. Fehlt eine vertragliche Regelung, rechnet die klassische (in Lehrbüchern und Prüfungen übliche) gesetzliche Regel in zwei Schritten:

$$\text{Gewinnanteil} = \underbrace{4\% \times \text{Kapitalanteil}}_{\text{Schritt 1: Vorabverzinsung}} + \underbrace{\text{Anteil am Restgewinn}}_{\text{Schritt 2: OHG nach Köpfen, KG angemessen}}$$

Zahlenbeispiel: OHG mit 30.000 € Gewinn

Gesellschafter A hat 100.000 € Kapitalanteil, Gesellschafter B 50.000 €.

1. **Vorabverzinsung (4 %):** A erhält $100.000 \times 0,04 = 4.000$ €, B erhält $50.000 \times 0,04 = 2.000$ € — zusammen 6.000 €.
2. **Restgewinn nach Köpfen:** $30.000 - 6.000 = 24.000$ €, geteilt durch zwei Gesellschafter = je 12.000 €.
3. **Summe:** A = $4.000 + 12.000 = 16.000$ €; B = $2.000 + 12.000 = 14.000$ €.

Hinweis: Nach neuem Recht (MoPeG, seit 1.1.2024) verteilt das Gesetz im Verhältnis der Beteiligungen (2 : 1): A 20.000 €, B 10.000 €. In der Prüfung die verlangte Regel anwenden — und immer zuerst in den Gesellschaftsvertrag schauen!

6.3 UG (haftungsbeschränkt): gesetzliche Rücklage

Die UG muss jedes Jahr ein Viertel ihres Jahresüberschusses ansparen:

$$\text{gesetzliche Rücklage (pro Jahr)} = 25\% \times \text{Jahresüberschuss} = 0,25 \times \text{Jahresüberschuss}$$

Zahlenbeispiel: UG-Rücklage

Eine UG erzielt einen Jahresüberschuss von 12.000 €.

1. **Rücklage berechnen:** $0,25 \times 12.000 = 3.000$ € müssen in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden.
2. **Ausschüttbarer Rest:** $12.000 - 3.000 = 9.000$ € dürfen höchstens an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
3. **Dauer der Ansparphase:** Bei konstant 12.000 € Jahresüberschuss sind nach 8 Jahren $8 \times 3.000 = 24.000$ € angespart — im 9. Jahr ist die Grenze von 25.000 € erreicht. Dann ist die Umfirmierung in eine GmbH möglich.

Wichtig für die Prüfungsvorbereitung

Sie sollten sicher können: die *fünf Gründungsphasen* in der richtigen Reihenfolge, die *Voraussetzungen* der Gründung in drei Gruppen, die *Bestandteile des Businessplans* mit den Elementen der Finanzplanung, die *GmbH-Eckdaten* (25.000 €, Organe, Gesellschaftsvertrag), die *AG-Organe* mit Zusammensetzung und Aufgabe, den Unterschied *Komplementär/Kommanditist*, die Konstruktion der *GmbH & Co. KG* sowie die drei Rechenwege (*Kapitalbedarf*, *Gewinnverteilung OHG/KG*, *UG-Rücklage*). Üben Sie mit dem Aufgabenheft und dem Quiz dieser Lektion — gerade wegen der langen Pause bis zum 27.02.2027!

Quellen: Rahmenplan Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (DIHK), Abschnitt 1.3; Übungsband Betriebswirtschaft (DIHK-Bildungs-GmbH), Kap. 2, S. 21–24 (Lösungen S. 45–47); Textband-Auszug wird nachgereicht. Nächste Lektion (Sa, 27.02.2027): Unternehmenszusammenschlüsse — Kooperation und Konzentration.